

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/3911/25

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – טיפול בזמן סביר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) (1) טיפול כאמור בסעיף קטן (א) יינתן תוך זמן סביר, בהתאם למהות הטיפול הנדרש.

(2) השר, בהתייעצות עם קופות החולים ובאישור ועדת הבריאות של הכנסת, יקבע קטגוריות של טיפול לעניין הזמן הסביר להענקתו, וכן יקבע מנגנון פיקוח וביקורת על יישום הוראת סעיף קטן זה."

2. בסעיף 28א לחוק העיקרי, האמור בו יסומן כסעיף קטן "(א)", ואחריו יבוא :
" (ב) מעשה או מחדל בניגוד להוראת סעיף 3(ג), הוא עוולה אזרחית, והוראות פקודת הנזיקין [נוסח חדש]² יחולו עליהם, בכפוף להוראות חוק זה ; בית משפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי סעיף קטן זה פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק."

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה למצוקתם של אזרחים רבים אשר נאלצים לסבול עקב זמן ההמתנה הארוך והבלתי סביר עד לקבלת תור לטיפול רפואי ברפואה המקצועית הציבורית. הזמן הבלתי סביר כאמור פוגע קשות בזכות לטיפול רפואי, באיכות חיי הזקוקים לטיפול ובבריאותם. נוכח האמור, נאלצים כיום מטופלים הזקוקים לטיפול רפואי יעיל לפנות, בצר להם, לרפואה פרטית, אשר עלותה גבוהה לאין ערוך, וזאת נוסף על התשלומים הגבוהים המשולמים על ידי כל האזרחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994.
כך, ניתנת עדיפות מעבר לסביר לרפואה הפרטית, ומטבע הדברים, הנפגעים העיקריים הם

¹ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.
²דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266.

המשתייכים לאוכלוסיות החלשות, אשר ידם אינם משגת טיפול ברפואה הפרטית, גם אם הם רוצים בכך. מטרת הצעת החוק היא לשפר את מצבם של הנזקקים לטיפול רפואי במערכת הרפואה הציבורית ולהבטיח טיפול רפואי מהיר שיינתן בתוך זמן סביר ובהתאם למהות הטיפול הנדרש. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/4004/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/2219/25) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/2749/25). הצעת החוק זהה לפ/4004/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)